ANTEPROJETO DE LEI

Redução responsável da carga tributária municipal em Goiânia

PROPOSTA TÉCNICA PARA DISCUSSÃO LEGISLATIVA

Transparência tributária, avaliação de arrecadação e diretrizes para medidas de redução focalizada

Goiânia — Goiás

Outubro de 2026

NOTA IMPORTANTE: este documento é um anteprojeto, não um parecer jurídico nem uma proposição pronta para protocolo. A iniciativa legislativa tributária, a legislação municipal vigente, o impacto orçamentário e as regras de renúncia de receita devem ser conferidos pela Procuradoria Legislativa e por especialistas antes da apresentação.

1. Delimitação jurídica e objetivo

O Município de Goiânia não pode reduzir tributos estaduais ou federais. Um vereador municipal pode atuar sobre tributos de competência de Goiânia, como o **Imposto Predial** e **Territorial Urbano** (**IPTU**), o **Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN/ISS)**, dentro dos limites constitucionais e legais, o **Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)** e taxas municipais. **IPVA** e **ICMS** são estaduais**; IPI, Imposto de Renda e tributos federais são de competência da União**.

A proposta não presume que todo aumento tributário atribuído à gestão municipal tenha sido juridicamente aprovado ou implementado. Antes de usar essa afirmação em comunicação pública, é necessário identificar a lei, o decreto, o ato ou a atualização específica, sua data, os contribuintes atingidos e a diferença efetiva de cobrança.

Objetivo: instituir transparência, avaliação periódica da carga tributária municipal e diretrizes para propostas de redução focalizada, sem prometer diminuições automáticas incompatíveis com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

2. Minuta do anteprojeto

PROJETO DE LEI Nº ____/2026

Institui diretrizes de transparência e avaliação da carga tributária municipal e estabelece mecanismos para apresentação de medidas de simplificação e redução responsável de tributos municipais em Goiânia.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA decreta:

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes de transparência, avaliação e revisão periódica da tributação municipal, com vistas à simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, à previsibilidade para contribuintes e à identificação de oportunidades juridicamente viáveis de redução da carga tributária municipal.

Art. 2º São diretrizes da política de avaliação tributária municipal:

I — transparência e linguagem acessível na divulgação de tributos, alíquotas, bases de cálculo, critérios de atualização, isenções e benefícios fiscais;

II — avaliação dos efeitos distributivos da tributação sobre famílias, trabalhadores, microempresas e empresas de pequeno porte;

III — simplificação de procedimentos e redução de custos de conformidade, respeitadas as competências legais dos órgãos municipais;

IV — previsibilidade e segurança jurídica, com divulgação clara das alterações tributárias e de sua fundamentação;

V — responsabilidade fiscal e preservação do financiamento dos serviços públicos essenciais.

Art. 3º O Poder Executivo poderá publicar, em meio eletrônico de acesso público, relatório anual de transparência tributária municipal, contendo, conforme disponibilidade e observada a legislação de sigilo:

I — arrecadação realizada por espécie tributária e sua evolução histórica;

II — alterações legislativas e administrativas relevantes ocorridas no período;

III — estimativas de impacto das alterações tributárias que tenham sido acompanhadas de estudos oficiais;

IV — relação dos benefícios fiscais municipais, com fundamento legal, prazo de vigência, estimativa de renúncia e critérios de avaliação, quando exigíveis;

V — indicadores agregados sobre o custo e o tempo de cumprimento de obrigações tributárias municipais.

Art. 4º A Administração Municipal poderá avaliar medidas de simplificação, revisão de taxas e redução focalizada de tributos municipais, observados a Constituição Federal, o Código Tributário

Nacional, a Lei Orgânica do Município, a legislação tributária local e as normas de responsabilidade fiscal.

Art. 5º A eventual concessão, ampliação ou prorrogação de benefício tributário que implique renúncia de receita deverá ser acompanhada dos estudos e requisitos exigidos pelo art. 14 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, inclusive estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício de início de vigência e nos dois seguintes, compatibilidade com as metas fiscais e atendimento às condições legais aplicáveis.

Art. 6º A implementação de medidas que dependam de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, de regulamentação administrativa ou de alteração de alíquotas, bases de cálculo ou benefícios específicos deverá ocorrer mediante o instrumento normativo adequado e com observância das regras constitucionais de iniciativa legislativa.

Art. 7º Esta Lei não altera, por si só, alíquotas, bases de cálculo, critérios de lançamento, isenções ou valores de tributos municipais, nem cria benefício fiscal automático.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

3. Justificativa

A tributação municipal deve financiar os serviços públicos e, simultaneamente, observar transparência, proporcionalidade, segurança jurídica e capacidade contributiva, nos termos do sistema constitucional. A divulgação organizada de dados sobre arrecadação e alterações normativas permite que cidadãos, empresas, órgãos de controle e representantes eleitos avaliem com maior precisão os efeitos da política tributária.

A proposta adota uma estratégia institucional: antes de prometer uma redução linear, exige que a discussão seja orientada por dados, identifique tributos municipais efetivamente incidentes e estime efeitos sobre receita e serviços. Essa abordagem permite construir medidas futuras de redução focalizada — por exemplo, revisar taxas cujo custo de fiscalização ou serviço não esteja adequadamente demonstrado, simplificar obrigações acessórias e estudar incentivos temporários com critérios objetivos — sem ignorar a obrigação de compensar ou acomodar legalmente eventual renúncia.

A minuta não atribui automaticamente a determinada gestão a responsabilidade por aumento específico. Para sustentar essa alegação politicamente, é necessário comparar a regra anterior e a atual, distinguindo aumento de alíquota, atualização monetária, alteração da base de cálculo, revisão cadastral e mudança na forma de cobrança.

4. Limites jurídicos e estratégia legislativa

Competência: o Município legisla sobre seus próprios tributos. Não pode, por lei municipal, reduzir ICMS ou IPVA, que são estaduais, nem tributos federais.

Iniciativa: leis que concedem benefícios fiscais podem gerar discussão sobre iniciativa e separação de poderes conforme o conteúdo, a Lei Orgânica e a jurisprudência aplicável. Uma minuta parlamentar deve passar por análise da Procuradoria da Câmara antes do protocolo.

Renúncia de receita: o art. 14 da LRF exige estimativa de impacto e atendimento às condições legais. Uma redução de tributo sem estudo pode ser juridicamente vulnerável e fiscalmente irresponsável.

Normas específicas: benefícios de ISS devem respeitar a Lei Complementar nº 116/2003 e os limites nacionais aplicáveis. Alterações de IPTU devem observar a Constituição, o CTN, a legislação local e, quando cabível, as regras de anterioridade.

5. Roteiro para transformar a minuta em projeto concreto

1. Identificar a cobrança a ser reduzida: IPTU, ISSQN, ITBI, taxa municipal ou outro tributo local.

2. Localizar a lei municipal vigente e a norma que instituiu a alteração alegada.

3. Definir beneficiários e critérios objetivos, evitando benefício genérico sem justificativa.

4. Obter estimativa de impacto fiscal para o exercício de início e os dois seguintes, além de projeção de arrecadação e efeitos sobre serviços.

5. Solicitar análise de constitucionalidade, iniciativa, técnica legislativa e compatibilidade com a Lei Orgânica e o Código Tributário Municipal.

6. Submeter a proposta à consulta pública e publicar uma explicação simples sobre quem será beneficiado, quanto pode economizar e como a perda de receita será tratada.

6. Fontes oficiais para conferência

Constituição Federal, especialmente arts. 30, 145, 150 e 156 — competências municipais e limitações ao poder de tributar.

Lei Complementar federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 14 — renúncia de receita.

Lei Complementar federal nº 116/2003 — ISS.

Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966).

Lei Orgânica do Município de Goiânia e Código Tributário Municipal vigentes.

Portal oficial da Câmara Municipal de Goiânia e portal de legislação da Prefeitura de Goiânia para conferência das normas locais atualizadas.

AVISO DE USO: documento preliminar para discussão política e técnica. Não substitui pesquisa legislativa atualizada, estimativa de impacto, parecer jurídico nem revisão formal de técnica legislativa. Não deve ser apresentado como projeto validado ou pronto para protocolo sem essas verificações.